



Licenciatura en Derecho

Materia:

Métodos de Investigación

Autor:

Elian Abel Guerrero Gil

Asesor metodológico:

Ana Magnolia Méndez Cabrera

julio del año 2026

Análisis de la influencia de las condiciones del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo en los procesos de rehabilitación y reinserción social de los privados de libertad (Periodo 2026)

Hoy en día, el sistema penitenciario dominicano se encuentra en una situación compleja debido a la divergencia entre los lineamientos del "Nuevo Modelo Penitenciario" y la realidad operativa que se constata en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo. Este ensayo aborda la problemática del hacinamiento y la precariedad en los servicios de asistencia, factores críticos que obstaculizan la efectividad de la rehabilitación de los privados de libertad. La relevancia de este estudio radica en examinar si se garantizan efectivamente los derechos fundamentales de quienes cumplen una pena privativa de libertad. Al respecto, resulta indispensable analizar cómo la insuficiencia de infraestructura y las deficiencias operativas del sistema inciden directamente en el cumplimiento del propósito resocializador consagrado en la Ley No. 113-21.¹ El objetivo general de este texto es analizar cómo estas condiciones inciden en las posibilidades reales de reinserción en 2026, con el propósito de aportar elementos de juicio para la política criminal del país.

Al examinar la realidad operativa del CCR Najayo, el hacinamiento no debe interpretarse únicamente como una limitación de espacio físico, sino como una barrera estructural que obstaculiza la ejecución de un tratamiento individualizado y progresivo. Al superar la capacidad de diseño del centro, se dificulta el cumplimiento de los objetivos fundamentales del sistema de rehabilitación orientado a un retorno funcional a la sociedad. Autores como García-Valdés han señalado que, ante situaciones de saturación extrema, los establecimientos penitenciarios corren el riesgo de perder su función pedagógica y orientarse prioritariamente a la contención material, escenario en el cual la reforma del interno se ve severamente limitada.² Por otro lado, Zaffaroni sostiene que el hacinamiento desnaturaliza los fines de la pena, alejándola de sus directrices humanitarias.³ Si bien la Ley No. 113-21 establece que el centro debe constituirse en un espacio de regeneración,⁴ en la práctica, los niveles críticos de

sobrepoblación dificultan la materialización de dicho mandato normativo, generando condiciones desfavorables para el desarrollo humano de los internos.

Es frecuente encontrar posturas que sostienen que, ante el perfil de riesgo de determinados internos en Najayo, el control y la seguridad deben constituir la prioridad institucional, relegando los programas educativos y laborales a un plano secundario. Si bien la seguridad es un componente legítimo de la administración penitenciaria, prescindir de la formación integral del interno representa una limitación estructural a largo plazo: la ausencia de cualificación laboral o académica incrementa considerablemente las dificultades para la inserción social al concluir la condena. Desde la teoría jurídica, Ferrajoli señala que la función rehabilitadora constituye un deber ineludible del Estado en el marco del Estado constitucional de derecho.⁵ Asimismo, Cerdá analiza cómo la inactividad prolongada en el ámbito carcelario contribuye a procesos de desocialización.⁶ En este sentido, los lineamientos del Reglamento del Sistema Penitenciario enfatizan la necesidad de promover actividades ocupacionales, sustentándose en que la educación y el trabajo operan como mecanismos tendientes a la prevención de la reincidencia.⁷

Al revisar las estadísticas y el entorno penitenciario, diversos estudios e informes institucionales apuntan a una correlación entre las deficiencias en los programas de tratamiento y los índices de reincidencia delictiva. Los sistemas penitenciarios que carecen de una oferta efectiva de capacitación laboral o educativa limitan las oportunidades de integración postpenitenciaria de los ciudadanos. Informes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido que las condiciones materiales precarias dificultan el desarrollo de trayectorias sociales constructivas tras la liberación.⁸ En la misma línea, Rodríguez argumenta que la ausencia de servicios integrales de apoyo debilita la capacidad de adaptación funcional del individuo al entorno comunitario.⁹ Por consiguiente, la optimización de las condiciones en el CCR Najayo trasciende la esfera asistencial para constituirse en un factor clave de seguridad ciudadana y eficiencia institucional.

Haciendo un balance crítico, subsiste una marcada brecha entre los postulados normativos y la operatividad práctica del centro. La persistencia del hacinamiento y las limitaciones presupuestarias configuran obstáculos significativos para el cumplimiento efectivo de la reinserción social, la cual constituye un mandato constitucional orientado a la salvaguarda de la dignidad humana.¹⁰ Los datos documentados evidencian la necesidad de replantear los mecanismos de gestión administrativa en el CCR Najayo hacia enfoques de intervención medibles y fiscalizables. La asignación de recursos suficientes y la mejora de los programas de tratamiento resultan indispensables para alinear la práctica penitenciaria con los objetivos de cambio social establecidos en el ordenamiento jurídico.¹¹

En conclusión, esta investigación permitió responder a la interrogante planteada: las condiciones imperantes en el CCR Najayo configuran un obstáculo sustancial para la aplicación efectiva de la Ley No. 113-21.¹² Aunque el marco normativo propugna la rehabilitación y la reinserción social de los privados de libertad, los factores analizados —tales como el hacinamiento y la restricción de programas de desarrollo personal— limitan las oportunidades para que los internos adquieran competencias orientadas a su integración positiva en la sociedad.

A partir de lo expuesto, se evidencia que el estado actual del sistema penitenciario en este centro diverge de los mandatos constitucionales en materia de rehabilitación.¹³ El cumplimiento de la pena privativa de libertad requiere articular la custodia con procesos efectivos de acompañamiento y formación para el egreso. Este estudio constituye una contribución al análisis crítico de la realidad penitenciaria en 2026 y a la identificación de áreas prioritarias para la reforma institucional, señalando que la consecución de los fines resocializadores demanda un compromiso estatal sostenido en la garantía de los derechos fundamentales. Parte del proceso de redacción y organización de ideas fue apoyado mediante consultas a Gemini como herramienta de asistencia en investigación.¹⁴

Bibliografía

- Cerdá, P. *Reinserción y Sociedad*. Bogotá: Temis, 2020.
- CIDH. *Informe sobre derechos humanos y cárceles en América Latina*. Washington, 2023.
- Ferrajoli, L. *Derecho y Razón*. Madrid: Trotta, 2015.
- García-Valdés, C. *Derecho Penitenciario*. Madrid: Editorial Tecnos, 2018.
- Gemini (Modelo de inteligencia artificial). Consulta realizada el 30 de junio de 2026.
- República Dominicana. *Constitución de la República Dominicana*, 2015.
- República Dominicana. *Ley No. 113-21 sobre el Régimen Penitenciario*, 20 de abril de 2021.
- República Dominicana. *Reglamento del Sistema Penitenciario*, 2022.
- Rodríguez, M. *La reincidencia delictiva en la región*. Santiago: Jurídica, 2024.
- Zaffaroni, E. *En busca de las penas perdidas*. Buenos Aires: Ediar, 2017.